

국세청 고시 제2025-24호(2025. 8. 27.)

축산업·어업 주업법인 확인서 교부절차 및 서식 고시

「농·축산·임·어업용 기자재 및 석유류에 대한 부가가치세 영세율 및 면세적용 등에 관한 특례규정」 제2조에 따라 축산업·어업을 주업으로 하는 법인의 확인서 교부절차와 각종 서식에 관한 사항을 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2025년 8월 27일

국 세 청 장

제1조(목적) 이 고시는 「농·축산·임·어업용 기자재 및 석유류에 대한 부가가치세 영세율 및 면세적용 등에 관한 특례규정」(이하 "특례규정"이라 한다) 제2조에서 국세청장에게 위임된 축산업·어업을 주업으로 하는 법인의 확인서 교부절차와 각종 서식을 정함을 목적으로 한다.

제2조(확인서 교부대상자) 축산업용기자재 또는 사료를 영세율로 공급받거나 농업용기자재 및 어업용기자재를 구입한 때에 부담한 부가가치세액을 환급받기 위해 세무서장으로부터 확인서를 교부받을 수 있는 법인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법인을 말한다.

1. 특례규정 제2조제1항제3호의 규정에 해당하는 법인으로서 직전사업 연도의 축산업(자기가 직접 또는 위탁하여 사육한 가축과 농민이 사육한 가축을 단순히 가공하여 부가가치세가 면제되는 농산물 등으로 판매하는 사업을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 수입금액이 직전사업연도의 총수입금액의 100분의 70 이상인 법인. 다만, 신규로 사업을 개시하는 법인에 대하여는 최초사업개시일 현재 축산업용 자산가액(장부가액에 의한다)의 합계액이 총자산가액의 100분의 70 이상인 법인

2. 특례규정 제2조제1항제5호의 규정에 해당하는 법인
3. 특례규정 제2조제4항제4호의 규정에 해당하는 법인으로서 직전사업연도의 어업의 수입금액이 직전사업연도의 총수입금액의 100분의 70 이상인 법인. 다만, 신규로 사업을 개시하는 법인에 대하여는 최초사업개시일 현재 어업용 자산가액(장부가액에 의한다)의 합계액이 총자산가액의 100분의 70 이상인 법인

제3조(확인서 교부신청) ① 제2조제1호에 해당하는 법인이 확인서를 교부받고자 할 때에는 다음 각 호의 서류를 갖추어 해당 법인의 본점소재지 관할 세무서장에게 "축산업 주업법인 확인서 교부신청서(별지 제1호 서식)"를 제출하여야 한다.

1. 주주 또는 출자자가 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조제2호에 따른 농업인이거나 해당 법인에서 상시 근무하고 있는 임원·직원임을 확인할 수 있는 서류
2. 축산업과 그 밖의 사업을 겸영하는 법인으로서 신규로 사업을 개시한 법인의 경우에는 자산의 종류별 가액명세서

② 제2조제2호에 해당하는 법인이 확인서를 교부받고자 할 때에는 다음 각 호의 서류를 갖추어 당해 법인의 본점소재지 관할 세무서장에게 "축산(가축)계열화사업법인 확인서 교부신청서(별지 제2호 서식)"를 제출하여야 한다.

1. 농림축산식품부장관의 고시에 따라 시·도지사가 교부한 축산계열화사업 등록증 사본(단, 소 계열화사업자의 경우에는 가축계열화사업자 지정서를 말한다)
2. 축산업과 그 밖의 사업을 겸영하는 법인으로서 신규로 사업을 개시한 법인의 경우에는 자산의 종류별 가액명세서

③ 제2조제3호에 해당하는 법인이 확인서를 교부받고자 할 때에는 다음 각 호의 서류를 갖추어 해당 법인의 본점소재지 관할 세무서장에게 "어업 주업법인 확인서 교부신청서(별지 제3호 서식)"를 제출하여야 한다.

1. 주주 또는 출자자가 어업에 종사하는 개인·영어조합법인·어업회사법인·어촌계이거나 해당 법인에서 상시 근무하고 있는 임원·직원임을 확인할 수 있는 서류
2. 어업과 그 밖의 사업을 겸영하는 법인으로서 신규로 사업을 개시한 법인의 경우에는 자산의 종류별 가액명세서

제4조(확인서 교부) 제3조의 규정에 따라 확인서 교부신청을 받은 세무서장은 교부신청서, 법인세 과세표준 및 세액신고서 등을 검토하여 제2조에 따른 확인서 교부대상자에 해당할 때에는 확인서의 용도, 유효기간 등이 기재된 다음 각 호의 확인서를 신청일부터 7일 이내에 교부하여야 한다.

1. 제2조제1호의 규정에 해당하는 법인에 대하여는 별지 제4호 서식의 축산업 주업법인 확인서
2. 제2조제2호의 규정에 해당하는 법인에 대하여는 별지 제5호 서식의 축산(가축)계열화사업법인 확인서
3. 제2조제3호의 규정에 해당하는 법인에 대하여는 별지 제6호 서식의 어업 주업법인 확인서

제5조(확인서 재교부) ① 축산업 주업법인 등이 세무서장으로부터 교부 받은 확인서를 분실 또는 훼손하였을 때에는 제3조에 규정하는 각각의 신청서 서식에 따라 재교부신청을 하여야 한다. 이 경우 같은 조 각 항 각 호에 규정하는 서류의 제출을 생략할 수 있다.

② 제1항의 규정에 따라 재교부신청을 받은 세무서장은 제4조 각 호에 규정하는 확인서를 재교부하여야 한다. 이 경우 재교부한 확인서의 유효기간은 당초 교부한 확인서의 유효기간까지로 한다.

제6조(확인서 교부현황 관리) 세무서장은 제4조의 규정에 따라 확인서를 교부한 때에는 그 교부현황을 별지 제7호 서식의 "축산업 주업 법인 등 확인서 교부대장"에 기록·관리하여야 한다.

제7조(재검토기한) 국세청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 8월 26일 기준으로 매 3년이 되는 시점(2028년 8월 26일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙(2025. 8. 27. 국세청 고시 제2025-24호)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(종전 고시의 폐지) 종전의 「축산업·어업 주업법인 확인서 교부 절차 및 서식」(2022. 5. 27. 국세청 고시 제2022-12호)는 폐지한다.

서식목록

서식번호	서 식 명	비 고
1	축산업주업법인확인서 교부신청서	
2	축산(가축)계열화사업법인확인서 교부신청서	
3	어업주업법인확인서 교부신청서	
4	축산업주업법인 확인서	
5	축산(가축)계열화사업법인 확인서	
6	어업주업법인 확인서	
7	축산업주업법인등 확인서 교부대장(년)	

【축산업·어업 주업법인 확인서 교부절차 및 서식 별지 제1호 서식】

축산업주업법인확인서 교부신청서					처리기간 7일	
1. 사업자 인적사항						
법 인 명			사업자등록번호			
대 표 자			법인등록번호			
본점 소재지				전화번호		
2. 축산업 영위현황						
종류 및 규모						
사 육 시 설						
3. 주주 또는 출자자 현황(※ 별지 작성 제출 가능)						
일련 번호	주주 또는 출자자			주식수 또는 출자지분	지분율 (%)	비고
	성 명 (법인명)	주민등록번호 (사업자등록번호)	농업인 또는 임·직원 여부			
계					100	
1						
2						
3						
4						
4. 직전사업연도 수입금액 구성내역 (단위 : 원, %)						
구 분			금 액		비 율	
합 계					100	
부가가치세 면세사업	축산업 (축산물 단순가공 판매사업 포함)					
	기타 사업					
부 가 가 치 세 과 세 사 업						
「농·축산·임·어업용 기자재 및 석유류에 대한 부가가치세 영세율 및 면세 적용 등에 관한 특례규정」 제2조제6항 및 제9조제2항제2호의 규정에 의하여 동 규정 제2조제1항제3호에 규정하는 축산업을 주업으로 하는 법인임을 확인하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 신청인 : 법인명 대표자 (서명 또는 날인) 세 무 서 장 귀하						
<구비서류>						
1. 주주 등이 농업인이나 상시 근무하고 있는 임원·직원임을 확인 할 수 있는 서류						
2. 축산업과 그 밖의 사업을 겸영하는 법인으로서 신규로 사업을 개시한 법인은 자산의 종류별 가액명세서 1부.						

210mm × 297mm
(신문용지 54g/m²)

【축산업·어업 주업법인 확인서 교부절차 및 서식 별지 제2호 서식】

축산(가축)계열화사업법인확인서 교부신청서				처리기간 7일	
1. 사업자 인적사항					
법 인 명		사업자등록번호			
대 표 자		법인등록번호			
본점 소재지			전화번호		
2. 축산업 영위현황					
종류 및 규모					
사 육 방 법	☐ 직접 사육 ☐ 농민에게 위탁사육 ☐ 농민과 계약사육				
사 육 시 설					
3. 직전사업연도 수입금액 구성내역 (단위 : 원, %)					
구 분		금 액	비 율		
합 계			100		
부가가치세 면세사업	축산업(축산물 단순가공 판매사업 포함)				
	기타 사업				
부 가 가 치 세 과 세 사 업					
「농·축산·임·어업용 기자재 및 석유류에 대한 부가가치세 영세율 및 면세 적용 등에 관한 특례규정」 제2조제6항의 규정에 의하여 동 규정 동조 제1항제5호에 규정하는 축산(가축)계열화사업 법인으로서 「사료 관리법」에 의한 사료를 부가가치세 영세율로 공급받을 수 있는 확인서를 교부하여 주시기 바랍니다.					
년 월 일 신청인 : 법인명 대표자 (서명 또는 날인)					
세 무 서 장 귀하					
<구비서류> 1. 시·도지사가 교부한 축산계열화사업 등록증 사본(단, 소 계열화 사업자의 경우에는 가축계열화사업자 지정서 사본) 1부. 2. 축산업과 그 밖의 사업을 겸영하는 법인으로서 신규로 사업을 개시한 법인은 자산의 종류별 가액명세서 1부.					

210mm × 297mm
(신문용지 54g/m²)

【축산업·어업 주업법인 확인서 교부절차 및 서식 별지 제3호 서식】

어업주업법인확인서 교부신청서					처리기간 7일	
1. 사업자 인적사항						
법 인 명				사업자등록번호		
대 표 자				법인등록번호		
본점 소재지				전화번호		
2. 어업 종사현황 [주된 포획(양식) 어종등 어업 영위내용을 기재]						
3. 주주 또는 출자자 현황(※ 별지 작성 제출 가능)						
일련 번호	주주 또는 출자자			주식수 또는 출자지분	지분율 (%)	비고
	성 명 (법인명)	주민등록번호 (사업자등록번호)	어업인 또는 임·직원 여부			
계					100	
1						
2						
3						
4						
4. 직전사업연도 수입금액 구성내역 (단위 : 원, %)						
구 분			금 액		비 율	
합 계					100	
부가가치세 면세사업		어 업				
		기타 사업				
부가가치세 과세사업						
「농·축산·임·어업용 기자재 및 석유류에 대한 부가가치세 영세율 및 면세 적용 등에 관한 특례규정」 제9조제2항제2호의 규정에 의하여 동 규정 제6조제1항제2호의 규정에 의한 어업을 주업으로 하는 법인임을 확인하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 신청인 : 법인명 대표자 (서명 또는 날인) 세 무 서 장 귀하						
<구비서류> 1. 주주 등이 어업인이나 상시 근무하고 있는 임원·직원임을 확인할 수 있는 서류 2. 어업과 그 밖의 사업을 겸영하는 법인으로서 신규로 사업을 개시한 법인은 자산의 종류별 가액명세서 1부.						

210mm × 297mm
(신문용지 54g/m²)

【축산업·어업 주업법인 확인서 교부절차 및 서식 별지 제4호 서식】

축 산 업 주 업 법 인 확 인 서			교부번호	
			제	호
1. 사업자 인적사항				
법 인 명		사업자등록번호		
대 표 자		법인등록번호		
본점 소재지			전화번호	
2. 확인서 용도 및 유효기간				
용 도	영세율 적용대상 축산업용기자재와 「사료관리법」에 의한 사료 구매시 제시용 또는 부가가치세 환급대상 농업용기자재 구입분에 대한 환급 신청 시 제출용			
유효 기 간	20 년 월 일 ~ 20 년 월 일(발급일부터 1년간)			
상기 법인은 「농·축산·임·어업용 기자재 및 석유류에 대한 부가가치세 영세율 및 면세 적용 등에 관한 특례규정」 제2조제1항제3호에 규정하는 축산업을 주업으로 하는 법인임을 확인합니다. 년 월 일 세 무 서 장 (인)				
※ 유의사항 1. 축산업용기자재 또는 「사료관리법」에 의한 사료 구매시 부가가치세 영세율을 적용받고자 할 때에는 이 확인서를 공급자에게 제시하여야 합니다. 2. 확인서의 유효기간이 경과한 때에는 축산업기자재 등의 구매 시 부가가치세 영세율을 적용받을 수 없습니다.				

210mm × 297mm
(신문용지 54g/m²)

【축산업·어업 주업법인 확인서 교부절차 및 서식 별지 제5호 서식】

축 산(가 축) 계 열 화 사 업 법 인 확 인 서			교부번호	
			제	호
1. 사업자 인적사항				
법 인 명		사업자등록번호		
대 표 자		법인등록번호		
본점 소재지			전화번호	
2. 확인서 용도 및 유효기간				
용 도	「사료관리법」에 의한 사료 구매시 제시용			
유효기간	20 년 월 일 ~ 20 년 월 일(발급일부터 1년간)			
상기 법인은 「농·축산·임·어업용 기자재 및 석유류에 대한 부가가치세 영세율 및 면세 적용 등에 관한 특례규정」 제2조제1항제5호에 규정하는 축산(가축)계열화사업 법인임을 확인합니다. 년 월 일 세 무 서 장 (인)				
※ 유의사항 1. 위탁사육 또는 계약사육을 위한 가축용 사료를 공급받는 경우에 한해 이 확인서를 공급자에게 제시하고 부가가치세 영세율을 적용받을 수 있습니다. 2. 이 확인서로는 축산업용기자재 구매시 부가가치세 영세율을 적용받을 수 없습니다. 3. 확인서의 유효기간이 경과한 때에는 「사료관리법」에 의한 사료 구매시 부가가치세 영세율을 적용받을 수 없습니다.				

210mm × 297mm
(신문용지 54g/m²)

【축산업·어업 주업법인 확인서 교부절차 및 서식 별지 제6호 서식】

어업주업법인 확인서			교부번호	
			제 - 호	
1. 사업자 인적사항				
법인명		사업자등록번호		
대표자		법인등록번호		
본점소재지			전화번호	
2. 확인서 용도				
○ 부가가치세 환급대상 어업용기자재 구입분에 대한 환급신청 시 제출용				
상기 법인은 「농·축산·임·어업용 기자재 및 석유류에 대한 부가가치세 영세율 및 면세 적용 등에 관한 특례규정」 제9조제2항제2호의 규정에 의하여 동 규정 제6조제1항제2호에 의한 어업을 주업으로 하는 법인임을 확인합니다. 년 월 일 세무서장 (직인)				
※ 환급대행자를 통하여 환급을 받고자 하는 경우로서 매년 최초로 환급을 신청하는 경우에 한하여 제출합니다.				

210mm × 297mm
(신문용지 54g/m²)

【축산업·어업 주업법인 확인서 교부절차 및 서식 별지 제7호 서식】

축산업주업법인등 확인서 교부대장(년)								
일련 번호	법인 인적사항			확인서 교부사항				수령인
	법 인 명 (사업자등록번호)	대표자	사업 종류	교부일자	종 류	용 도	유효기간	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

297mm × 210mm
(신문용지 54g/m²)